

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS, INC.
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA, Y
LEANNE ARCURI

PARTE DEMANDANTE,

v.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN (ACT),
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPE) DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO,
CLAUDIO J. TORRES SERRANO, Y
ALEXANDRA VELÁZQUEZ DELGADO

PARTE DEMANDADA.

CIVIL NÚM. **RN2025CV00064**

SALA: **603**

SOBRE:

INJUNCTION
(ENTREDICHO PERMANENTE Y
SENTENCIA DECLARATORIA),
LEY DE PERMISOS PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY 161-2009)

OPOSICIÓN A MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, AMIGOS DE TRES PALMAS, INC. y RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA por conducto de la representación legal que suscribe, y LEANNE ARCURI por conducto del Lcdo. Francisco J. Timothée Vega, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:**

1. El 1 de junio de 2026, la Autoridad de Carreteras y Transportación (“ACT”) presentó una Moción de Reconsideración [SUMAC 160] respecto a la determinación de este Honorable Tribunal relacionada con la prórroga solicitada [SUMAC 155]. Luego de examinar dicha reconsideración, respetuosamente entendemos que debe ser denegada. La ACT no corrige el defecto esencial de su solicitud de prórroga, la cual carece de justa causa acreditada con explicaciones concretas y debidamente fundamentadas.
2. La **Regla 6.6 de Procedimiento Civil** es clara: “[t]oda solicitud de prórroga deberá acreditar la existencia de justa causa con explicaciones concretas debidamente fundamentadas”. Por tanto, no basta invocar una necesidad general de tiempo adicional ni descansar en alegaciones sobre la necesidad de que el escrito sea revisado por el cliente. La parte que solicita una prórroga tiene la carga de explicar, con particularidad y fundamento, por qué no pudo cumplir con el término concedido.
3. Aquí la ACT no cumplió con esa carga. En su solicitud original, se limitó a expresar que el memorando estaba preparado, pero pendiente de aprobación final de la agencia. Esa alegación, por sí sola, no acredita justa causa. Por lo tanto, la reconsideración era la oportunidad y el momento para explicar y fundamentar esa supuesta imposibilidad de cumplir. Sin embargo, la

- ACT nuevamente guarda silencio sobre hechos esenciales, como por ejemplo: cuándo terminó el borrador, cuándo lo remitió a su cliente, quién debía aprobarlo, qué gestiones realizó para obtener esa aprobación, por qué dichas gestiones no pudieron completarse antes del vencimiento del término y por qué esperó hasta las 11:17 p.m. del último día para solicitar la prórroga. Tampoco acompañó correos electrónicos, mensajes, ni documento alguno que permitiera al Tribunal evaluar la diligencia que ahora invoca.
4. Así, la ACT pretende que una alegación general sustituya lo que la Regla 6.6 exige expresamente. Pero la justa causa no se presume; se demuestra. Y la ACT no la demostró en su solicitud original ni la demuestra ahora en reconsideración.
 5. No puede pasarse por alto que las partes tienen el deber de cumplir con las órdenes del Tribunal y con los acuerdos procesales que informan, consienten o solicitan ante este. Aquí la ACT incumplió ambos. Incumplió el término ordenado por este Honorable Tribunal e incumplió el calendario procesal acordado por las partes, luego de haber recibido una prórroga previa.
 6. Precisamente, esos señalamientos ya habían sido planteados por la parte demandante en sus escritos anteriores [SUMAC 151 y 153]: la falta de evidencia, la ausencia de explicación sobre las gestiones de aprobación, la presentación de la solicitud de prórroga a las 11:17 p.m. y la falta de comunicación oportuna con las demás partes para procurar una extensión verdaderamente común antes de que estas presentaran sus memorandos. Eso era lo que razonablemente se esperaba que la ACT explicara y acreditara en su reconsideración.
 7. Más aún, una de esas interrogantes era particularmente importante: cómo la ACT obtuvo la aprobación durante un fin de semana largo, cuando anteriormente había representado a este Honorable Tribunal que, en fines de semana y días feriados, su cliente no operaba. La reconsideración era la oportunidad para aclarar esa contradicción, explicar las gestiones realizadas y acreditar la supuesta diligencia. Sin embargo, la ACT guardó silencio. En consecuencia, esas alegaciones deben tenerse por no acreditadas y no pueden servir de base para alterar la determinación de este Honorable Tribunal.
 8. En lugar de subsanar su incumplimiento, la ACT intenta desplazar la atención hacia la oposición de la parte demandante. Su reconsideración no presenta la prueba que omitió acompañar ni ofrece las explicaciones concretas que exige la Regla 6.6; más bien, pretende que la parte que sí cumplió demuestre un perjuicio real y concreto. Esa estrategia no debe prevalecer. La controversia no es si la parte demandante logró probar un perjuicio adicional, sino si la ACT acreditó justa causa para incumplir el término ordenado y acordado. No lo hizo.

9. Por otro lado, la ACT insiste en que no obtuvo ventaja porque, según afirma, no necesitaba leer el memorando de la parte demandante. Pero ese argumento descansa nuevamente en una afirmación no acreditada. El problema no depende de si la ACT admite o niega haber leído los escritos. El problema es que, por su propio incumplimiento, quedó en posición de presentar su memorando después de que las demás partes ya habían revelado sus argumentos, sus señalamientos específicos y su teoría jurídica completa.
10. Esa desigualdad procesal no se corrige invitando ahora a la parte demandante a presentar una réplica o memorando suplementario. Ese remedio, lejos de subsanar la inequidad, prolongaría innecesariamente el proceso y trasladaría a la parte que sí cumplió la carga de remediar el incumplimiento de la ACT. La parte demandante no debe realizar trabajo adicional para neutralizar una ventaja creada por la propia conducta procesal de la ACT.
11. Tampoco debe prevalecer la caracterización de la ACT de que el desglose de su memorando constituye una sanción drástica. Este Honorable Tribunal no adjudicó el caso por rebeldía, no privó a la ACT de su día en corte ni impuso una sanción punitiva. Sencillamente aplicó las Reglas de Procedimiento Civil: denegó una prórroga no justificada y, como consecuencia natural de esa denegatoria, no aceptó un escrito presentado fuera de término.
12. La ACT ya tuvo plena oportunidad de comparecer al juicio en su fondo, contrainterrogar testigos, presentar prueba, objetar evidencia y argumentar sus posiciones. El memorando post-vista fue una oportunidad adicional, solicitada por la propia ACT, para sustituir la argumentación final oral. Por tanto, no puede ahora convertir su propio incumplimiento en una alegación de fracaso de la justicia.
13. Aceptar la teoría de la ACT implicaría que todo escrito tardío debe admitirse salvo que la parte contraria pruebe un daño concreto. Esa norma no existe. Adoptarla convertiría los términos judiciales y las órdenes de los tribunales en una formalidad sin consecuencias y permitiría que una parte se conceda a sí misma prórrogas sin demostrar justa causa.
14. La ACT argumentó que el ordenamiento jurídico favorece que los casos se resuelvan en sus méritos y de forma compatible con una administración ordenada de la justicia. Sin embargo, el caso se está atendiendo en sus méritos y de forma ordenada, según se requirió y se pautó. La administración ordenada de la justicia exige que las partes cumplan con las órdenes y los términos que se acuerdan. La ACT no merece un trato especial o distinto; y no es la primera vez que la ACT incumple con el proceso judicial en curso. Ha pretendido en este caso anunciar prueba adicional de forma tardía, y ahora, a presentar el memorando fuera del término concedido y acordado, y sin justa causa.

15. Por todo lo anterior, procede que este Honorable Tribunal reitere su determinación. La ACT no demostró justa causa en su solicitud original y tampoco la demostró en su solicitud de reconsideración. No presentó evidencia de diligencia, no explicó la razón por la cual esperó hasta las 11:17 p.m. del último día para solicitar la prórroga, no acreditó cuándo ni cómo gestionó la aprobación interna de su cliente, ni explicó cómo obtuvo dicha aprobación durante un fin de semana largo. En lugar de subsanar esas omisiones, pretende imponer a la parte demandante una carga que no le corresponde. Esa estrategia no satisface la Regla 6.6 de Procedimiento Civil ni justifica alterar la determinación de este Honorable Tribunal.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que declare **NO HA LUGAR** la Solicitud de Reconsideración presentada por la Autoridad de Carreteras y Transportación en SUMAC 160 y mantenga en pleno vigor su determinación SUMAC 159.

Certificamos notificación simultánea mediante su presentación ante el SUMAC.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Aguadilla, Puerto Rico, a **4** de **junio** de **2026**.

f/ *Omar Saadé Yordán*

LCDO. OMAR SAADÉ YORDÁN
RUA 17795

605 AVE CONDADO STE 616
SAN JUAN PR 00907-3823
omarsaadeyordan@gmail.com

f/ *Mónica Timothée Vega*

LCDA. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
RUA 17256
lcda.mtimothee@gmail.com

f/ *Francisco J. Timothée Vega*

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA
RUA 18544
lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC

PO BOX 29194 SAN JUAN PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com